

1502689-55.2021.8.26.0535
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Patrícia Padilha
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022

... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285865/2021 - 08º D.P. GUARULHOS, 20918742 - 08º D.P. GUARULHOS, 1169/21/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2285865 - 08º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
3ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502689-55.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502689-55.2021.8.26.0535
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285865/2021 - 08º D.P. GUARULHOS, 20918742 - 08º D.P. GUARULHOS, 1169/21/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2285865 - 08º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Indiciado e Averiguado:
MOISÉS VIEIRA DA CONCEIÇÃO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime previsto no artigo 28 da lei nº 11.343/06, em tese praticado por MOISÉS VIEIRA DA CONCEIÇÃO. O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime imputado ao acusado (fls. 107).
Pois bem, a pena máxima cominada in abstracto para a infração penal em questão prescreve em dois anos conforme prevê o artigo 30 da Lei nº 11.343/06.
Observo, ainda, que o acusado à época do crime era menor de 21 anos, o que faz que o prazo prescricional seja reduzida pela metade, ou seja, 01 (um) anos.
Neste contexto, considerando que a consumação do fato ocorreu em 19/10/2021 e até vertente data não houve causa interruptiva, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em 19/10/2022.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MOISÉS VIEIRA DA CONCEIÇÃO, com

fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. o artigo 115 do Código Penal e artigo 30 da Lei nº 11.343/06

Publique-se e Intime-se e após, observadas as formalidades legais, com as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.

Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA